

1501726-59.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... que diz respeito ao crime de associação ao tráfico ante a falta de provas.

Igualmente é caso de absolvição do réu Jonas com relação ao crime de tráfico de drogas, igualmente por insuficiência de provas.

Não restam dúvidas quanto à autoria delitiva, contudo, no que tange ao crime de tráfico de drogas, com relação aos réus Pablo e Rodrigo. Vê-se dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501726-59.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501726-59.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2240502/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 20028375 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 1137/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2240502 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS FERREIRA DE OLIVEIRA e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

VISTOS.

JONAS FERREIRA DE OLIVEIRA, PABLO HENRIQUE DO NASCIMENTO COELHO E RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA, já qualificados, foram denunciados como incurso no art.33 "caput" e art.35 "caput" ambos da lei 11.343/06.

Devidamente notificados, apresentaram defesa e a denúncia foi recebida. Foram juntadas aos autos folhas de antecedentes (fls.249 ss.) e laudo de exame químico

toxicológico (fls.487 ss.).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes e os réus foram interrogados e as partes se manifestaram em alegações finais em audiência (fls.608 ss.).

É o relatório.

DECIDO.

A preliminar arguida pela douda Defesa não procede. De fato, como já entendeu o E.TJSP (acórdão 1500390-78.2021.8.26.0544): "De acordo com o CPP, artigo 301, qualquer um do povo pode efetuar a prisão de quem estiver em flagrante. Tal previsão também se encontra na Lei 13022/14, que, em seu artigo 5º, inciso XIV, trata dos guardas municipais, estabelecendo, expressamente, a competência para prisão em flagrante e encaminhamento ao delegado".

Aos guardas municipais, na qualidade de agentes públicos, incide o dever de agir para evitar a ocorrência de crimes, sendo que a omissão poderia levar a eventual responsabilização nas esferas administrativa e criminal. "Lícitas, pois, as provas oriundas de diligência bem sucedida, perpetrada por guardas civis, em observância à legislação pátria pertinente. O delito de tráfico em análise é de natureza permanente e prescinde de qualquer formalidade, sendo lícito a qualquer do povo e aos agentes públicos, a qualquer hora do dia ou da noite, fazer cessar a prática criminosa.

Além disso, a apreensão das drogas configura o estado de flagrância, que autoriza a prisão dos suspeitos pelos guardas municipais, bem como a instauração do inquérito policial e a justa causa para a ação penal, não havendo que se falar em rejeição da denúncia. O caso em exame, portanto, não retrata situação em que a guarda municipal executou atividade investigatória, típica de polícia civil.

Quanto ao mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

As testemunhas de acusação ouvidas, guardas civis metropolitanos, participaram da prisão dos réus.

Segundo seus relatos, estavam trafegando na região onde ocorria uma grande incidência de crimes quando depararam com o táxi e notaram um certo nervosismo dos ocupantes e o veículo acelerou; houve um breve acompanhamento até as proximidades do Supermercado Lopes, onde então ocorreu a abordagem; a sacola contendo as drogas estava dentro do veículo, tratava-se de uma sacola de papel com alças; dentro estavam as drogas, embaladas individualmente. O réu Pablo confessou o crime e disse que as drogas eram dele; Rodrigo negou os fatos e disse que nada sabia sobre as drogas e Jonas disse que fez uma corrida a pedido de Pablo e que desconhecia o teor da sacola e que ali havia entorpecentes.

As testemunhas de defesa disseram que conheciam o réu Jonas há muitos anos, pois ele é taxista e costuma ficar no ponto dentro do estacionamento do Supermercado Lopes e que é comum fazer corridas para transporte de pessoas com compras e que saíram do supermercado sem ligar o taxímetro.

Quanto aos réus, Pablo disse que conhecia o réu Jonas, visto que utilizava seus serviços como taxista, principalmente quando transportava compras saindo do supermercado Lopes; neste dia solicitou os serviços de Jonas pelo telefone e disse que havia sido convidado por terceira pessoa a fazer o transporte das drogas e que receberia o valor de trezentos reais pelo transporte; disse que deveria entregar as drogas para uma moça chamada Ana. Disse que Jonas foi até onde ele estava e que

Rodrigo acabou pedindo uma carona. Afirmou que Jonas desconhecia o transporte das drogas e que sequer conhecia o réu Rodrigo, o qual solicitou uma carona para Jonas. Já teve passagem por tráfico de drogas e tem oito filhos.

Rodrigo disse que estava perto da rua Brasil e que costumava vender balas, chocolates e torresmos e que viu Jonas chegar com o táxi e lhe pediu uma carona para ir até perto do supermercado Lopes onde moravam familiares seus; disse que não combinou preço da corrida e que não conhecia Jonas. Disse que não sabia da existência das drogas. Afirmou que tinha trezentos reais consigo que eram fruto da venda de seus produtos.

Jonas disse que trabalha há mais de trinta anos como taxista e que há cerca de doze anos trabalha no ponto do Supermercado Lopes; disse que neste dia foi contratado por ambos os corréus, Pablo e Rodrigo quando estava no ponto do Supermercado Lopes para fazer uma corrida até a rua Brasil onde tem uns prédios da CDHU; disse que eles pediram para ele ficar esperando, pois depois pretendiam voltar para o supermercado; quando eles voltaram estavam com uma sacola de papel com alças; não sabia o que tinha na sacola; Pablo sentou na frente e ficou segurando a sacola e Rodrigo sentou atrás. Quando chegaram no supermercado foram abordados pelos guardas civis; os dois corréus já tinham saído do táxi e estavam com a sacola quando foram abordados. Disse que conhecia o réu Pablo e sua esposa, pois costumavam pegar corridas de táxi com ele.

Assim, como bem ponderou a ilustre representando do Ministério Público, é caso de absolvição dos todos os acusados no que diz respeito ao crime de associação ao tráfico ante a falta de provas.

Igualmente é caso de absolvição do réu Jonas com relação ao crime de tráfico de drogas, igualmente por insuficiência de provas.

Não restam dúvidas quanto à autoria delitiva, contudo, no que tange ao crime de tráfico de drogas, com relação aos réus Pablo e Rodrigo. Vê-se dos autos que apresentaram versões totalmente incoerentes entre si e a versão apresentada por Rodrigo chega a ser pueril, pois não é crível que solicitasse uma carona a um taxista que já estava transportando um passageiro e muito menos é crível que qualquer motorista de táxi aceitasse tal proposta; ademais, tinha consigo a quantia de trezentos reais e não é crível que fosse fruto da venda de balas, chocolates e torresmos no farol.

Ademais, segundo interrogatório do réu Jonas, Pablo e Rodrigo foram juntos até a rua Brasil e quando voltaram estavam com a sacola dentro da qual foram encontradas as drogas pela guarda civil.

O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais, por sua vez, não invalida, por si só, seu depoimento (...). Neste sentido farta Jurisprudência (RJTJSP 151/67; 115/253; RT 426/439; 411/266).

Ressalta-se que os depoimentos dos agentes da lei não devem ser desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao recorrente.

Este é o entendimento adotado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus nº 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.18.2.97). No mesmo diapasão já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel. Min.MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011). "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório" (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5ª Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).

Outrossim, não há porque duvidar destes depoimentos que estão em sintonia com as demais provas colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o acusado.

Com efeito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.

A materialidade vem evidenciada pelo laudo químico toxicológico de fls.487 ss.

Os réus Pablo e Rodrigo já possuem condenação anterior, por tráfico de drogas, demonstrando que são indivíduos seriamente comprometidos com a criminalidade, principalmente com o envolvimento com drogas. Em assim sendo, considerando-se a sua vida pregressa e sua evidente inclinação para o crime, principalmente o narcotráfico, nos termos do que dispõe o art.59 do Código Penal, deixo de fixar a pena no seu mínimo legal e fixo-a em 06 anos de reclusão, que deverão ser cumpridos em regime fechado, a teor do art.33º § 3º do Código Penal. Considerando, por outro lado, que são reincidentes, aumento a pena em mais 1/6, num total final de 07 anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, já que se trata de crime grave, equiparado ao hediondo.

Não há que se falar em reconhecimento da confissão com relação ao réu Pablo; ora, para tanto seria necessário que ele admitisse a prática de todas as condutas a ele imputadas na denúncia e que seu interrogatório efetivamente contribuísse para a apuração da verdade real, o que não é o caso.

Deixo de diminuir a pena nos termos do que dispõe o art.33§4º da lei 11.343/06, visto que os réus Pablo e Rodrigo não preenchem os requisitos necessários. É evidente que fazem parte de organização criminosas. A própria atividade da mercancia de entorpecentes não pode ser dissociada da atividade de uma organização criminosas. Ora, há sempre a grande organização criminosas que adquire e distribui a droga, que a entrega aos fornecedores e estes aos vendedores. Ademais, é preciso levar em consideração a vultosa quantidade de drogas apreendida, bem como a variedade de entorpecentes encontradas com o réu (maconha, crack e cocaína).

Aliás, neste sentido a Jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado, de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosas. 5. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente a atividades criminosas, que restou evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. (...) (STJ. HC 427339 RJ 2017/0313649-4. T5 - QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Julg.

27/08/2018. DJe 08/03/2018) Grifos não contidos no original.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DROGA DE ALTOR PODER DESTRUTIVO E QUANTIDADE RAZOÁVEL. BENESSE NÃO APLICADA. (...) 3. A natureza da substância entorpecente de alto poder destrutivo e a relevante quantidade de psicotrópicos apreendida obstam a incidência da minorante do tráfico privilegiado. (TJ-AM. 00004617220178045600 AM 0000461-72.2017.8.04.5600. Primeira Câmara Criminal. Rel. Carla Maria Santos dos Reis. Julg. 14/05/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA) - 2. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRECEDENTES DO STF E STJ - 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA UM DIVERSO DO FECHADO - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA IMPEDEM A MODIFICAÇÃO - ENUNCIADO Nº. 47 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. 2. Sendo constatada considerável quantidade de droga apreendida, e tendo o magistrado sentenciante se utilizado desses vetores para não aplicar o tráfico privilegiado, o réu não faz jus ao redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11343/06. Precedentes do STF e STJ. (TJ-MT. Ap 18857/2018. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. Terceira Câmara Criminal. Julg. em 12/09/2018. Pub. no DJE 21/09/2018) Grifos não contidos no original.

HABEAS CORPUS Nº 495.838 - MS (2019/0059322-5) RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SANDRA REGINA SANTOS DE VASCONCELOS - MS004313 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PACIENTE : ANTONIO MARCIO AVELINO (PRESO) EMENTA PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE EXASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - De forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida com o paciente - 16 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ. III - A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16

quilos de maconha, elemento Documento: 1840691 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 25/06/2019 Página 1 de 4 Superior Tribunal de Justiça apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes. V – Ademais, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik. Brasília (DF), 18 de junho de 2019(Data do Julgamento) Ministro Felix Fischer Relator Os réus Pablo e Rodrigo podem ser considerados pessoas pobres na acepção jurídica do termo, assim, fixo a pena pecuniária em 500 dias-multa, no mínimo legal.

Os réus Pablo e Rodrigo praticaram crimes graves, daqueles que causam intranquilidade e comoção social, altamente reprováveis e que exigem pronto combate por parte dos poderes constituídos, motivos pelos quais não poderão aguardar o deslinde do feito em liberdade, já que ainda estão presentes os requisitos do art.312 do Código de Processo Penal.

DIANTE DO EXPOSTO, condeno PABLO HENRIQUE DO NASCIMENTO COELHO e RODRIGO CÉSAR DE OLIVEIRA, já qualificados, a 07 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, por incursos no art.33 “caput” da lei 11.343/06. Absolvo-os do cometimento do delito previsto no art.35 “caput” da mesma lei com fundamento no art.386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Absolvo JONAS FERREIRA DE OLIVEIRA, já qualificado, das acusações que lhe são feitas com fundamento no art.386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Recomendem-se os réus Pablo e Rodrigo na prisão em que se encontram. Após o trânsito em julgado, lancem os seus nomes no Rol dos Culpados. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Embu das Artes, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA